苍梧县梨埠镇“7•14”线路改造工程车侧翻事故调查报告

2020-10-16 17:35 来源：苍梧县应急管理局

2020年7月14日，位于苍梧县梨埠镇沙地村古殿（即“桃花岛”景区道路）广东金辉华集团有限责任公司发生一改造工程车发生侧翻事故，事故共造成1人死亡、10人受伤。

7月14日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，经苍民政府批准，成立苍梧县梨埠镇“7.14”线路改造工程车侧翻事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由委、副县长覃学海同志任组长，县应急局、司法局、公安局和交通局等为成员单位，全面负责事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、安全高质”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的查、检测鉴定、调查取证查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

一、事故概述

（一）事故发生时间：2020年7月14日11时10分许；

（二）事故发生单位：广东金辉华集团有限责任公司；

（三）事故发生地点：苍梧县梨埠镇沙地村古殿（即“桃花岛”景区）道路（北纬23° 46′ 57″，东° 34′ 31″）。

（四）事故类别：车辆侧翻伤害；

（五）事故伤亡情况：（死亡1人、受伤10人）

1、死者信息：肖xx，男，身份证号码513021xxxxxx，四川省xx市xx区人。

2、廖xx，司机，男，34岁，身份证号码：511602xxxxxx，准驾车型C1（驾驶证件在有效期内），住址：四川省区化xx村。

3、杨xx，男，身份证号码：513021xxxxxx，四川省xx市xx区人。

4、李xx，男，身份证号码：512902xxxxxx，四川省xx市人。

5、袁xx，男，身份证号码：512923xxxxxx，四川省xx县人。

6、贺xx，男，身份证号码：512923xxxxxx，住址四川省xx县xx村。

7、张xx，男，身份证号码：513522xxxxxx，重庆市xx县人。

8、王xx，男，身份证号码：512925xxxxxx，四川省xx市xx区人。

9、梁xx，男，身份证号码：513021xxxxxx，四川省xx市xx区人。

10、王xx，女，身份证号码：513021xxxxxx，四川省xx市xx区人。

11、沈xx，男，身份证号码：513522xxxxxx，重庆市xx县人。

（六）事故车辆驾驶员与车辆情况

据事故调查组调查:

1.事故车辆驾驶员：廖xx，司机，男，34岁，身份证号码：511602xxxxxx，准驾车型C1（驾驶证件在有效期内址：四川省xx市xx区xx村。

2.事故车辆情况：鲁R1M79H、型号东风牌轻型普通货车、车辆所有人牟xx,车辆所有人地址山东省xx市xx区xx旬使用性质为非营运车;车辆检验有效期至2020年10月。事故车辆是根据事故单位施工需要由王xx向牟xx申请调用用于程施工运输车辆的。

（七）事故道路情况

事故发生路段位于梨埠镇沙地村古殿（即“桃花岛”景区）道路，道路由西向东南走向，为上坡道路，坡度长高3.8米，路宽3.5米。事故发生时天气为高温晴天、无持续风向、风气能见度较好，路面干燥。

（八）事故直接经济损失

经调查，本次事故共造成直接经济损233万元，其中:事故车辆报废损失10万元、死亡人员赔偿金120万元、事故员治疗费用50万元、受伤人员赔偿金53万元。

二、事故发生单位概况

（一）事故单位

单位名称：广东金辉华集团有限公司，统一社会信用代码：914407xxxxxx，成立日期：1999年04月05日，营业长期，注册注所：开平市长沙街道科技路7号金辉华综合大厦四楼，注册类型：有限责任公司，法定代表人：唐xx，围：建筑、市政公用、机电安装、水利水电、电力、石油化工等工程总承包；电基与基础、建筑装修装饰、古建筑设施、钢结构、体育场地设施、建筑高能化等。

该单位取得《建设业企业资质证书》，有效期：2021年01月13日。

由住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》有效期从　xx年x月x日起至xx年xx月x日。

（二）事故单位与项目发包单位协议

项目发包人：广西电网有限责任公司梧州供电局。

项目承包人：广东金辉华集团有限公司。

项目名称：广西电网公司（水利电业区域）2019年基建项目（苍梧县20KV及以下电网基建项目（第二批）施工标段）施工项目。

项目合同签订时间：2019年9月24日。

项目计划工期：2019年9月30日至2019年12月30日（因疫情影响计划工期顺延）。

（三）事故单位与事故劳务人员关系

2019年9月18日广东金辉华集团有限公司任命黄xx为广西电网公司（水利电业区域）2019年基建项目（苍梧县20下电网基建项目（第二批）施工（一）标段）项目部施工主管，在项目建设期间，行使施工主管权利，履行施工责。

黄xx通过包工找工头的方式，找了一个劳务公司（据其称公司具体名称不知道）并聘请刘xx担任项目部负责人金辉华公司任命文件），刘xx又聘请一个叫陈x帮忙找劳务工人，陈x又找牟xx，牟xx又找到王xx（别名“王x”）找xx、廖xx、杨xx、李xx、袁xx、贺xx、张xx、王xx、梁xx、王xx、沈xx等30人（当时共约有30劳务工人，但有部分天气太热回了四川）参与该项目的铁塔施工，全部没有签订劳动合同。

三、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过。

2020年7月14日11时10分许，位于苍梧县梨埠镇沙地村古殿（即“桃花岛”景区）道路，广东金辉华集团有限责广西电网公司（水利电业区域）2019年基建项目（苍梧县20KV及以下电网基建项目（第二批）施工（一）标段）施施工人员廖xx按照广东金辉华集团有限公司层层雇佣人员王xx工作安排，驾驶鲁R1M79H轻型货车到梨埠“桃花岛”网铁塔的基础施工与维护，在当天上午11点左右施工人员完成了一个基础维护后，因临近中午天气较热， 10名施工行爬上鲁R1M79H轻型货车（其中驾驶座3人、货箱8人）想赶往下一个基础维护点，当车辆行驶至“桃花岛”由西向向上坡事故路段时，事故车辆突然熄火并失控向后溜向行驶道路左侧后方，发生车辆侧翻事故。

（二） 事故现场情况。

经事故应急处置人员对事故现场勘验，事故侧翻车辆侧翻于事发道路左侧山坡底中段，四周散落有工程施工工伤人员物品，侧翻路痕内农作物及农用设施损坏。

（三）事故应急报告与救援情况

2020年7月14日12时05分许，县委、县政府总值班室接到梨埠镇政府事故电话报告，同时，县总值班室将事故情委、市政府总值班室做了报告；县应急局于12时15分接到县总值班室事故信息后，于12时31分向市应急管理局做了在国家事故信息报送系统进行了初报。

2020年7月14日12时05分许，县委、县政府总值班室接到梨埠镇政府事故电话报告，县委常委、常务副县长覃学县公安局局长、应急管理局局长、梨埠镇政府主要领导与应急救援队伍赶赴事故现场对受伤人员进行紧急救援救治故发生当天13时30分，事故受伤11人（其中肖xx在送往医院途中死亡）全部抢救完毕，并分别送往梧州市人民医院字会医院等进行抢救与救治，事故车辆也由县交警大队进行处置，至当天16时事故现场全部处置完毕。

四、事故相关物证材料检验检测情况

1、2020年7月20日，事故调查组委托广西梧州中正司法鉴定所对廖xx血液中乙醇浓度进行鉴定，于2020年7月23了《司法鉴定意见书》，鉴定意见：依据检验结果，从送检廖xx血样中未检测出乙醇。

2、2020年7月20日，事故调查组委托广西梧州中正司法鉴定所对事故死亡人员肖xx尸体进行死亡原因进行检验于2020年7月28日出具了《司法鉴定意见》，鉴定意见为死者肖xx符合钝性外力作用致颅脑损伤合并胸部损伤死亡。

3、2020年7月20日，事故调查组委托广东中智痕迹司法鉴定所对事故车辆鲁R1M79H号轻型栏板货车进行机动车术性能检验鉴定，于2020年7月30日出具了《司法鉴定意见书》，鉴定意见:1.鲁R1M79H号轻型栏板货车制动效能不术标准；2.鲁R1M79H号轻型栏板货车转向系效能符合技术标准；3.鲁R1M79H号轻型栏板货车行驶系效能不符合技术

4.鲁R1M79H号轻型栏板货车照明信号装置不符合技术标准。

五、社会稳定和企业以及家属处理情况

事故发生后，事故受伤人员10人全部分别在梧州市医院进行救治，至2020年8月30日全部受伤人员在医院接受治陆续出院；2020年7月28日事故死亡人员家属与广东金辉华集团有限公司达成赔偿协议，签订了《和解协议书》，死已由家属进行处理，目前，死者家属情绪稳定。

至2020年8月30日，其他受伤人员已可以陆续出院，并与金辉华公司签订了《赔偿协议书》。

六、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

1、驾驶员廖xx驾驶不符合制动效能技术标准、行驶系效能标准和照明信号装置技术标准车辆，默许10名施工人爬上其负责驾驶的货车，人货混装上路行驶是事故发生的直接原因之一。

2、广东金辉华集团有限公司将承包建设项目劳务施工层层发包、转包给不具备施工资质的个人；没有认真履生产主体责任，没有对施工人员进行安全生产知识教育与培训、没有对施工人员进行安全技术交底；日常安全监管式、公司内部项目安全管理混乱，公司安全管理机构与管理人员松散混乱，是导致事故发生的直接原因之一。

（二）间接原因

陈x不具备劳务承包资质承包劳务工程，并对劳务施工人员疏于管理，没有落实安全生产责任，是事故发生间接原

结合上述原因分析，依据安全生产有关法律法规的规定，调查组认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

七、事故有关责任认定及对事故责任者的处理建议

根据事故原因调查和事故责任认定，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例律、法规的规定，对事故有关责任人员和责任单位提出处理意见:

（一）广东金辉华集团有限公司将承包建设项目劳务施工层层发包、转包给不具备施工资质的个人；没有认真全生产主体责任，没有对施工人员进行安全生产知识教育与培训、没有对施工人员进行安全技术交底；日常安全监形式、公司内部安全管理混乱，公司安全管理机构与管理人员松散混乱。建议县应急管理局按照《中华人民共和国产法》第九十二条、第一百零九条相关规定对广东金辉华集团有限公司和该公司安全生产主要负责人进行立案处罚。

（二）事故施工劳务承揽人陈x，不具备劳务承包资质承揽劳务工程，并对劳务施工人员疏于管理，没有落实安责任，在发生事故后拒不接受事故调查组调查，建议由县检察院按照《中华人民共和国刑法》第一百三十五条规定任。

（三）鲁R1M79H号轻型栏板货车车辆所有人牟xx、驾驶员廖xx建议由县公安局交管大队进行立案处理。

八、事故防范措施建议

为全面贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》坚持安全发展，坚守发展决不能牺牲安全为代价这条不可逾线，深刻吸取事故教训，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监督管理漏洞，着力解决不遵守法律法规的问出如下建议：

（一）增强安全生产红线意识，进一步强化建筑施工安全工作

县直各部门、各镇人民政府、各有关单位和各建筑企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展绝不能以全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹意识和侥幸心理，始终将安全生产置于作的首位。督促企业建立健全安全生产责任制，完善企业和施工现场作业安全管理规章制度，按照施工实际加强安培训教育，加强施工过程管理和监督检查。

县交警与交通管理部门要加强对车辆的安全管控，从重打击不符合安全规定车辆从事运输作业，从严打击人货行为，杜绝安全事故再次发生。

（二）健全落实安全生产责任制，确保监管主体责任到位

严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制度。强化对本行业本领域企业的监工作，着力采取预防性执法手段，督促本行业领域企业消除生产安全事故隐患。

（三）明确施工各方责任，切实提升总承包工程安全管理水平，强化建设单位对建设工程过程管理责任，严禁管，以租代管、违法发包，高度重视总承包企业安全生产管理的重要性，保障项目施工过程安全生产投入，完善程，加强全员安全教育培训，扎实做好各项安全生产基础工作。

（四）全面推行安全风险管控制度，强化施工现场隐患排查治理

广西电网有限责任公司梧州供电局要对督促在建各建筑施工企业要制定科学的安全风险辨识程序和方法，结合点和施工工艺、全方位、全过程辨识施工工艺、设备施工、现场环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险界定确定安全风险类别。逐一落实企业、项目部、作业队伍和岗位的管控责任，在施工期间要专人现场带班管理。完善施工现场隐患排查治理制度，明确和细化隐患排查的事项、内容，并将责任逐一分解落实。

（五）广东金辉华集团有限公司要认真吸取“7.14”事故教训，要在全公司通报这起事故，对目前在建项目面排查分析并落实整改措施、总结事故原因，要举一反三，并向县安委会作出深刻检讨。

苍梧县梨埠镇“7.14”线路改造工程车侧翻事故

2020年10

政府网站找错

网站地图 地址：苍梧县行政中心大楼6楼（苍梧县石桥镇务实路旁）
主办：苍梧县人民政府 电话：0774-2681102
桂公网安备 45042102000007号　桂ICP备11005500号-1　网站标识码：4504210011

微信公众号